

NORAZLAM BIN NORBI
lwn.
ROSMAWATI BINTI MAN

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Haji Othman Bin Ibrahim (Ahli Panel)

22 September 2020/4 Safar 1442H

Permohonan No. 10000-041-0078-2019

(Permohonan Pindaan Notis Rayuan – Seksyen 80 dan Seksyen 141(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Encik Mahyuddin Bin Md Zahari dan Encik Hamzah Bin Abdul Latif daripada Tetuan Mahyuddin & Co

Peguam Syarie Responden: Encik Mohd Ridhwan Bin Husin daripada Tetuan Azmi Mawaddah Rizz & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

1) Kes ini merupakan permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran meminda Alasan Rayuan bagi kes Rayuan No. 10000-075-0127-2017 yang telah difailkan oleh Pemohon secara Permohonan Interlokutori melalui Peguam Syariyenya.

2) Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 19 Ogos 2019 setelah mengambil kira bahawa Alasan Rayuan yang difailkan tidak menyentuh secara

5 6

khusus alasan penghakiman Mahkamah Bicara yang telah mengkomitkan Pemohon ke penjara selama 7 hari kerana gagal membahagikan tempoh bersama anak-anak dengan Responden secara sama rata pada masa cuti sekolah.

3) Pada 2 November 2017, Pemohon telah diperintahkan dipenjarakan selama 7 hari melalui Permohonan Notis Tunjuk Sebab dalam Kes Permohonan No. 10300-075-0121-2015 oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

4) Pada tarikh yang sama, Pemohon melalui Peguam Syariannya telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah penggantungan pelaksanaan perintah untuk memfailkan Notis Rayuan.

5) Di peringkat kes rayuan, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Hujah dan dokumen-dokumen rayuan sebagaimana yang diarahkan oleh Pendaftar.

6) Walau bagaimanapun setelah penelitian dibuat, Peguam Syarie Pemohon berpandangan Alasan Rayuan yang difailkan perlu dipinda kerana Alasan Rayuan yang difailkan tidak menyentuh secara khusus alasan kenapa Mahkamah Bicara mengkomitkan Pemohon ke penjara selama 7 hari.

7) Justeru itu, Pemohon percaya suatu kebenaran daripada Mahkamah Rayuan Syariah perlu diperolehi sebelum Pemohon dibenarkan memfailkan pindaan terhadap Alasan Rayuan.

8) Responden pula tidak bersetuju dengan Permohonan ini dan memohon memohon agar kos sebanyak RM10,000 diawardkan kepada pihak Responden sama ada permohonan ini diterima atau ditolak oleh Mahkamah Yang Mulia Ini.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

9) Secara umumnya peruntukan Seksyen 67 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 telah memberikan kuasa kepada Mahkamah Rayuan Syariah sepertimana berikut –

"Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya"

10) Peruntukan ini perlu dibaca bersama dengan peruntukan Seksyen 141(2) dan Seksyen 80, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;

Seksyen 141. Alasan Rayuan

(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

Seksyen 80. Pindaan kepada saman atau pliding

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan plaintif meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

(2) Jika suatu permohonan kepada Mahkamah untuk mendapatkan kebenaran membuat pindaan yang disebut dalam subseksyen (1) dibuat selepas habis tempoh apa-apa tempoh had masa yang relevan yang berkuat kuasa pada tarikh pengeluaran saman itu, Mahkamah boleh, jika difikirkannya adil, memberikan kebenaran sedemikian atas apa-apa terma yang difikirkannya patut.

11) Berdasarkan rujukan kepada peruntukan-peruntukan tersebut, kami berpendapat Mahkamah Rayuan Syariah adalah berbidangkuasa mendengar dan memutuskan permohonan berkaitan pindaan terhadap Alasan Rayuan. Ia merupakan kuasa budibicara Mahkamah samaada hendak membenarkan atau tidak bergantung kepada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon.

12) Merujuk kepada Ekshibit Pemohon bertanda “NBN-2”, Pemohon telah memfailkan 8 Alasan Rayuan bertarikh 29 Mac 2018 dan dalam Permohonan ini yang telah difailkan pada 19 Ogos 2019, Pemohon bercadang meminda Alasan Rayuan tersebut kepada 5 Alasan Rayuan yang baru. Permohonan pindaan ini telah dibuat oleh Pemohon setelah berlalunya masa hampir **satu tahun lima bulan dan 19 hari**. Dalam tempoh tersebut kami dapati pihak-pihak juga telah memfailkan;

11.1 Rekod Rayuan pada 8 Ogos 2018;

11.2 Hujah Perayu pada 9 Oktober 2018; dan

11.3 Hujah Responden pada 8 April 2019.

Kami juga mendapati Permohon ini telah difailkan oleh Pemohon setelah **4 bulan 11 hari** dari tarikh pihak Responden memfailkan hujah. Ini menunjukkan kepada kami bahawa pihak Pemohon telah membaca dan meneliti hujah-hujah yang telah disediakan oleh pihak Responden.

13) Pada hemat kami, Permohonan ini jika dibenarkan akan menyebabkan pindaan semula terhadap Rekod Rayuan dan dalam masa yang sama Hujah Perayu perlu dipinda dan difailkan semula. Begitu juga dengan hujah Responden. Keadaan ini sudah semestinya mengakibatkan pembaziran masa dan penambahan kos pada Mahkamah dan pihak-pihak. Kami juga mengambil kira jika pindaan ini dibenarkan ia boleh menjadi rujukan dan ikutan kepada kes-kes yang lain. Oleh yang demikian kami berpendapat alasan yang kukuh perlu dijastifikasikan sebelum pindaan boleh dibenarkan.

14) Dalam permohonan ini Pemohon menyatakan Alasan Rayuan perlu dipinda kerana Alasan Rayuan yang disediakan tidak menyentuh secara khusus alasan kenapa Hakim Bicara mengkomitkan Pemohon ke penjara. Apa yang mendukacitakan kami ialah penyediaan Alasan Rayuan Pemohon telah dibuat dengan khidmat nasihat Peguam Syarie. Seharusnya di peringkat awal pemfailan Notis Rayuan, Peguam Syarie telah mengenal pasti dengan lebih awal akan kekhilafan YA Hakim Bicara sebelum menasihati anak guam dalam memfailkan rayuan dan Alasan Rayuan. Selain daripada itu, Kami dapati dalam permohonan ini, Pemohon telah mengambil masa **satu tahun lima bulan dan 19 hari** sebelum menyedari Alasan Rayuan perlu dipinda dan dalam tempoh tersebut pihak

Responden telah mengambil langkah *one step* dengan memfailkan Hujah dan kami khuatir Alasan Rayuan baru yang dikemukakan lebih cenderung kepada pemikiran kemudian. Tambahan pula tempoh yang telah diambil untuk memohon pindaan telah berlaku kelewatan yang sangat lama. Oleh yang demikian kami sebulat suara bersetuju bahawa alasan yang diberikan oleh Pemohon telah tidak dinyatakan justifikasi dengan kukuh untuk kami pertimbangkan.

15) Tambahan pula dengan perkembangan terkini pengurusan kes di Mahkamah Syariah, telah berlaku penambah baik proses kerja dengan tujuan untuk mengelak berlaku kelewatan dalam pentadbiran keadilan. Pengurusan kes di hadapan Pendaftar seharusnya diberi perhatian serius oleh pihak-pihak agar perjalanan sesuatu prosiding kes tidak berlaku kelewatan sehingga boleh menjejaskan keadilan. Kami berpendapat tindakan memberi kebenaran dengan memberikan kos sebagai pampasan bukanlah solusi yang terbaik sekiranya ia mengganggu pentadbiran keadilan. Pada hemat kami, permohonan ini jika dibenarkan akan membuka pintu kepada kelewatan dalam pengurusan dan pengendalian kes. Oleh itu tindakan pencegahan perlu diambil dengan tidak mempertimbangkan permohonan ini.

16) Akhir sekali sebagai panduan dengan hormatnya kami merujuk kes Mahkamah Persekutuan di dalam **Hong Leong Finance Bhd v Low Thiam Hoe and another appeal [2016] 1 MLJ 301;**

“It is pertinent to note that *Yamaha Motor* was decided under the old RHC 1980. The civil procedure has since then changed with the introduction of the pre-trial case management in the year 2000 under O. 34 of the RHC 1980 (w.e.f. 22 September 2000) and now under O. 34 of the ROC 2012 (w.e.f. 1 August 2012).

Nowadays the Court recognises especially under the new case management regime that a different approach needs to be taken to prevent delay in the progress of a case to trial and for its completion. The progress of the case is no longer left in the hands of the litigants but with the Court in the driver's seat. (See the case of Syed Omar Syed Mohamed v. Perbadanan Nasional Bhd [2012] 9 CLJ 557). In particular, when an application to amend the pleading is made at a very late stage as was done in the present case, the principles in *Yamaha Motor* ought not to be the sole consideration. This is because an order for compensation by payment of costs in such a case may not be an adequate remedy and it would also disrupt the administration of justice which affects the Courts, the parties and the other users of the judicial process. (See the case of Conlay Construction Sdn Bhd v. Perembun (M) Sdn Bhd [2013] 9 CLJ 828; [2014] 1 MLJ 80)."

17) Berdasarkan ulasan yang telah diberikan, kami berpuas hati menyimpulkan bahawa permohonan Pemohon telah tidak dijustifikasikan dengan kukuh untuk kami pertimbangkan. Oleh sebab itu Permohonan ini wajar ditolak dengan kos.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan serta Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK.**
2. Pemohon diperintahkan membayar kos prosiding kepada Responden sebanyak RM1000.

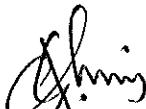
Penghakiman oleh;



-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor